

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO JOSÉ LAURENCIO SILVA
ESTADO FALCÓN
G-20006534-6**



CONCEJO MUNICIPAL

El Órgano Legislativo del Municipio José Laurencio Silva del Estado Falcón, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 168, ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 54 (ordinal 1) y del artículo 95 (ordinal 1) de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, **SANCIONA** la siguiente:

**REFORMA TOTAL DE LA ORDENANZA DEL SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL DE GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LA RECOLECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Alcalde del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón ciudadano OSNEL ALFONSO ARNIAS en pleno ejercicio de las competencias que le son atribuidas de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su numeral 1 que establece entre sus obligaciones cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del estado, leyes nacionales, estatales, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales, en su numeral 2 dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos dentro del ámbito de su competencia y ejercer la representación del municipio, en concordancia con el numeral 12 del mismo artículo que señala la facultad de presentar a consideración del Concejo Municipal, proyectos de ordenanzas con sus respectivas exposiciones de motivos, así como promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal.



En cumplimiento a lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 178, son de la competencia del municipio, entre otros aspectos, la protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.

Históricamente desde que se dictó la Ley Orgánica de Régimen Municipal fundada en la constitución de 1961 - en vigor hasta mediados del año 2005- se establece que es competencia propia del municipio el aseo urbano y domiciliario, comprendido los servicios de limpieza, de recogida y tratamiento de residuos. En consecuencia, es importante recordar la primera modificación en la materia que nos ocupa realizada el 30 de diciembre de 2012 a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.017 donde se establece la Ley de Gestión Integral de Basura, derogando así la Ley de Residuos y Desechos Sólidos del 2004, pero no de la Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos.

Cabe destacar que la actividad in comento está sujeta a diversas normas reglamentarias y técnicas emanadas del Ejecutivo Nacional, que a continuación se señalan:

- Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos (Decreto N° 2.216 de 23/04/1992)
- Normas para el Control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y el manejo de los Desechos Peligrosos (Decreto 2.635 de 22/07/1998)
- Normas Técnicas y Procedimientos para el Manejo de Material Radioactivo (Decreto 2.210 de 23/04/1992)
- Requisitos para el Registro y Autorización de Manejadores de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (Resolución N° 0003 del Ministerio de Ambiente)

Tal y como lo hemos señalado en la base legal precedente, se establece la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, entre los estados y municipios, específicamente a los municipios compete la ejecución de las actividades inherentes al servicio, en consecuencia, dicha actividad debe ser objeto de regulación.

En el ejercicio de la autonomía municipal prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, aplicará en el ámbito de su jurisdicción territorial a través de la presente ordenanza y demás instrumentos legales la regulación del servicio público de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, con sujeción a las normas nacionales.

Este proyecto de Ordenanza representa el medio legislativo dirigido a desarrollar los cambios que el Municipio José Laurencio Silva del estado



Falcón reclama en beneficio de la colectividad, contribuyendo de esta manera a la transformación, desarrollo, y mejoramiento de los servicios a la ciudadanía, salud y seguridad del Municipio y con ello, las condiciones de bienestar para la población.

Por otro lado, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.755 Extraordinario de fecha 10 de agosto de 2023, así como también lo dispuesto en la Resolución N° 011-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, emanada del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.783 Extraordinario de la misma fecha, los estados y municipios solo podrán utilizar como unidad de cuenta dinámica para el cálculo de los tributos, accesorios y sanciones el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio que las obligaciones deban pagarse exclusivamente en la cantidad equivalente en bolívares, al tipo de cambio vigente para la fecha del pago del tributo, accesorio o sanción. A los efectos de la presente Ordenanza, se emplearán las siglas **“TCMV-BCV”** para denominar esta unidad de cuenta dinámica para el cálculo del monto de la tarifa del aseo urbano y de las sanciones.

Del mismo modo se incorpora como novedad un nuevo Título, numerado **VIII** y denominado **“DE LA EXENCIÓN, EXONERACIÓN, REBAJAS Y CONVENIOS DE PAGO DE LA TARIFA”**, el cual está compuesto de tres (03) Capítulos, que van desde el Artículo 103 al Artículo 111, regulando todo lo concerniente a estos beneficios y/o incentivos fiscales.

En conclusión, en razón de la necesidad de acoplamiento y articulación de los instrumentos legales municipales que regulen tributos, tasas, sanciones y contribuciones especiales a los preceptos de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios es por lo que nace esta **REFORMA TOTAL DE LA ORDENANZA DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS** del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, como instrumento jurídico que complementa y redunda en una mejor calidad de vida en el Municipio.



TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: La presente Ordenanza tiene por objeto regular todas las actividades relacionadas con el Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos; la corresponsabilidad de los usuarios, establecer el régimen tarifario aplicable; implantar políticas públicas generales que faciliten la ejecución del Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, con sujeción a las políticas y directrices del órgano rector del mismo; las sanciones y los recursos administrativos a interponerse con ocasión de los actos dictados conforme a la misma, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley de Gestión Integral de la Basura, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios y demás instrumentos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 2: El Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, comprende las siguientes actividades:

1. Limpieza y barrido urbano, incluyendo playas, ríos, quebradas, caños, canales, drenajes y alcantarillas.
2. Recolección y transportación de residuos y desechos sólidos urbanos y domiciliarios.
3. Proceso de participación ciudadana de los usuarios y las comunidades como agentes que intervienen en la generación, recolección, clasificación tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos y desechos sólidos como parte de la corresponsabilidad en el servicio.
4. Clasificación, tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos y la disposición adecuada para su recuperación.
5. Disposición de los desechos sólidos, y de los residuos que no hayan sido clasificados, tratados y/o aprovechados.
6. Transferencia y disposición de los desechos sólidos, en el caso de que la autoridad estatal no esté gestionando tales operaciones.
7. Creación, operación y mantenimiento de las estaciones y patios de transferencia de la basura.
8. Gestión administrativa del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) en lo concerniente al servicio.
9. Promover políticas públicas prioritarias referentes al servicio público de aseo urbano y domiciliario.



10. Atención de todo lo concerniente a la preservación de un municipio limpio y libre de residuos y desechos sólidos urbanos y domiciliarios.
11. Todo lo relacionado al funcionamiento y operatividad de IMA.

ARTICULO 3: El Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva es de la exclusiva competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y de conformidad con la Ley de Gestión Integral de la Basura. Los servicios regulados en la presente Ordenanza son de interés público, y su prestación y utilización es de carácter obligatorio.

El Municipio José Laurencio Silva ejecutará esta competencia a través del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), ente descentralizado que tutelaré la prestación eficaz y eficiente del servicio, propiciando un municipio limpio en corresponsabilidad con los ciudadanos; promoviendo la óptima recaudación de la tasa que genera el servicio y administrando los recursos que con ocasión del mismo se generen, provengan éstos de su prestación o de las sanciones que de acuerdo a esta Ordenanza se verifiquen con el fin de invertirlos en las actividades señaladas en el artículo anterior.

ARTICULO 4: La limpieza urbana comprende la actividad dirigida a mantener las áreas urbanas del municipio en estado de aseo y salubridad, mediante el lavado y/o barrido de las vías públicas; limpieza y dragado de los ríos, caños, quebradas y canales; limpieza de los drenajes y alcantarillas, limpieza de playas, así como la recolección de los residuos y desechos sólidos que en éstos se acumulen, a fin de evitar situaciones de riesgo para la salud humana y para la calidad de vida.

ARTICULO 5: La recolección y transporte de residuos y desechos sólidos comprende la actividad dirigida al manejo y recolección de aquellos que se producen en el interior de los inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, y el transporte de los mismos desde su lugar de origen y almacenamiento primario hasta las plantas y/o estaciones de aprovechamiento, tratamiento, clasificación, y/o transferencia. También desde su lugar de origen y almacenamiento primario hasta el sitio de disposición final establecido.

ARTÍCULO 6: Son sujetos de esta Ordenanza:

1. El Municipio directamente.
2. Los entes descentralizados a quienes se les transfiera la prestación del servicio público de aseo urbano y domiciliario, y los servicios de clasificación, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos y desechos sólidos.



3. Los organismos de cualquier naturaleza de carácter nacional o estatal que presten el servicio mediante contrato.
4. Los particulares que presten el servicio público de aseo urbano y domiciliario.
5. Los usuarios del servicio público de aseo urbano y domiciliario de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO 7: El Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, podrá ser prestado por:

1. El Municipio directamente.
2. El organismo, empresa y/o instituto autónomo al cual se le transfiera la prestación del servicio, mediante decreto del Alcalde.
3. El organismo, empresa y/o instituto autónomo de cualquier naturaleza de carácter nacional o estatal, mediante contrato o convenio interadministrativo.
4. Las personas jurídicas, mediante régimen de concesión, alianzas estratégicas o de contratos de prestación de servicios.
5. Las personas jurídicas mixtas.

ARTÍCULO 8: Ninguna persona natural o jurídica podrá desarrollar las actividades mencionadas en los numerales 1, 2, 4 y 6 del artículo 2 de esta Ordenanza, sin el cumplimiento del procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y la previa autorización emitida por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA).

ARTÍCULO 9: El Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva de acuerdo a los diseños de zonas, rutas, frecuencia, días y horas establecidas por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), coordinado con las prestadoras del servicio, según el caso y la participación ciudadana.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las rutas para la recolección, antes de su implementación, se harán del conocimiento de la ciudadanía en todos los inmuebles susceptibles de este servicio, tales como residencias, instituciones, comercios, e industrias; y para su determinación se tomará en cuenta el planeamiento urbano, la topografía del terreno y las características climatológicas locales, así como las circunstancias generales que ocurran durante la prestación del servicio, todo ello en concordancia con las normas establecidas para la participación ciudadana, y muy especialmente lo establecido en la Ley de Gestión Integral de la Basura y el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA), deberá establecer el sistema mediante el cual las prestadoras del servicio procederán a ejecutar sus operaciones para ser acreedoras de la contraprestación respectiva. En este sentido, mediante acto administrativo publicado en Gaceta Municipal, se regulará cómo y cuándo se considerará ejecutada la prestación del servicio de



recolección de residuos y desechos sólidos urbanos y domiciliarios. El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) tutelaré la ejecución del sistema de prestación del servicio y de acuerdo a él fijará la remuneración de las concesionarias o compañías prestadoras del servicio.

ARTÍCULO 10: A los efectos de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:

ALMACENAMIENTO PRIMARIO: Acción y efecto de acopiar los residuos y desechos sólidos, tratados o no, en un sitio ambiental y sanitariamente apropiado.

CHATARRA: Todo residuo metálico, incluyendo residuos y desechos de vehículos de motor, remolques, transporte (aéreo, terrestre y marítimo), entero o en partes, y que por su estado de deterioro o desmantelamiento es inútil totalmente para cumplir los fines que motivaron su construcción.

CLASIFICACIÓN: Proceso mediante el cual se ordena y/o divide en clases los residuos sólidos para proceder a su aprovechamiento y disminuir el impacto de su disposición en el ambiente.

COMPOSTAJE: Proceso de descomposición aeróbica y anaeróbica de los tejidos y sustancias orgánicas, contenidas en los residuos y desechos sólidos, a partir del cual obtenemos compost o abono orgánico.

CONTENEDOR O RECIPIENTE: Objeto donde se depositan temporalmente los residuos y desechos sólidos.

DECLARACIÓN JURADA: Declaración voluntaria del usuario llevada a cabo para proporcionar los datos del inmueble en el cual se generan residuos y desechos sólidos.

DESECHOS: Todo material o conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso u operación, para los cuales no se prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma permanente.

DISPOSICIÓN TEMPORAL: Fase mediante la cual se dispone en forma temporal, sanitaria y ambientalmente segura, los residuos sólidos.

DISPOSICIÓN FINAL: Fase mediante la cual se dispone en forma definitiva, sanitaria y ambientalmente segura, los desechos sólidos.

DETENTOR: Persona natural o jurídica que retiene, sin la autorización del órgano competente, residuos y desechos sólidos, en cualquiera de las fases de la gestión.

ELIMINACIÓN: Acción llevada a cabo para prescindir de materiales resultantes de cualquier proceso productivo, los cuales no tienen uso inmediato y deben ser dispuestos en forma permanente.

ESCOMBROS VEGETALES: Restos de árboles o ramas que no puedan ser compactados por la tecnología de compactación convencional.

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Es la fase del manejo de los residuos y desechos sólidos, que tienen como función primordial facilitar el trasbordo y compactación de los mismos, en instalaciones de carácter permanente o provisional, en la cual se recibe el contenido de las unidades recolectoras de los residuos y desechos sólidos de baja capacidad, para ser transferidos, procesados o no, a unidades de mayor capacidad hasta el sitio de disposición final.



GENERADOR DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que en razón de sus actividades genere residuos o desechos sólidos.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS: Es el conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento, que se aplican a todas las etapas del manejo de los residuos y desechos sólidos, desde su generación hasta su disposición final, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente de aprovechamiento, tratamiento y disposición final.

INCINERACIÓN: Es una técnica para reducir química y físicamente los residuos y desechos sólidos, mediante el empleo de calor controlado.

MANEJO: Conjunto de operaciones dirigidas a darle a los residuos y desechos sólidos el destino más adecuado, de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños a la salud y al ambiente. Comprende las etapas que van desde la generación hasta la disposición final, y cualesquiera otras operaciones que los involucre.

MINIMIZACIÓN: Acción de reducir la generación de desechos sólidos.

PROCESAMIENTO O TRATAMIENTO: Es la modificación de las características físicas, químicas o biológicas de los residuos y desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, controlar su agresividad ambiental, y facilitar su manejo.

RECICLAJE: Proceso mediante el cual se tratan los residuos sólidos en condiciones técnicas, sanitarias y ambientales, permitiendo su reincorporación como materiales que todavía tienen propiedades físicas y químicas útiles, después de servir a su propósito original y que, por lo tanto, pueden ser reutilizados o re fabricados, convirtiéndose en productos adicionales y materiales residuales que se recolectan, se separan y se utilizan como materia prima.

RECOLECCIÓN: Acción de recoger los residuos y desechos sólidos, para ser transportados a las áreas de tratamiento o disposición final.

RECUPERACIÓN: Acción de utilizar materiales provenientes de los residuos y desechos sólidos, con características y condiciones que permitan su uso posterior con fines diversos.

REGISTRO DEL ASEO DE SILVA (RAS): Es la base de datos o censo de los usuarios del servicio de aseo urbano y domiciliario del Municipio José Laurencio Silva, levantado mediante la declaración jurada de los mismos.

RESIDUOS: Es todo material resultante de los procesos de producción, transformación y utilización, que sea susceptible de ser tratado, reutilizado, reciclado o recuperado, en las condiciones tecnológicas y económicas del momento, específicamente por la extracción de su parte valorizable.

RESIDUOS Y DESECHOS BLANDOS: Toda clase de papel, periódico, revistas, cartones u objetos de papel o cartón.

RESIDUOS Y DESECHOS HÚMEDOS: Toda clase de residuos y desechos, incluyendo los de animales y vegetales, sujetos a descomposición o que puedan generar gases tóxicos u olores ofensivos. Estos residuos y desechos sin excepción deberán ser colocados en bolsas plásticas resistentes y en el tamaño apropiado.



RESIDUOS Y DESECHOS SECOS DUROS: Toda clase de material de construcción, escombros, restos de madera y otros elementos similares.

RESIDUOS Y DESECHOS PERMANENTES: Todos aquellos objetos o residuos y desechos plásticos, de vidrio, metálicos y de otros orígenes que no sean biodegradables.

ruta verde: Programa de aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio José Laurencio Silva que busca mediante la recolección selectiva propiciar la generación de una cultura ciudadana de responsabilidad ambiental.

SEGREGADOR O RECUPERADOR: Persona que se dedica a separar y/o clasificar algunos elementos físicos y materias primas presentes en los residuos y desechos sólidos en cualquiera de sus fases.

SERVICIO ESPECIAL DE APROVECHAMIENTO (SEA): Servicio de recolección semanal de la Ruta Verde dirigido a la clasificación, recuperación y aprovechamiento de los desechos para coadyuvar en la práctica de una cultura ecológica ciudadana.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN POR GRAVEDAD: Aquel que permite la recolección de los residuos y desechos sólidos a través de canales o dispositivos sanitarios y ambientalmente seguros en aquellas áreas que, por las condiciones topográficas, no pueden ser recolectados en la forma tradicional, o cuando el punto de recolección está ubicado por debajo de la ubicación de los inmuebles.

SISTEMA NEUMÁTICO POR SUCCIÓN: Es aquel sistema que permite la recolección de los residuos y desechos sólidos a través de dispositivos mecánicos o neumáticos sanitarios y ambientalmente seguros en aquellas áreas que, por las condiciones topográficas, no pueden ser recolectados en la forma tradicional, o cuando el punto de recolección está ubicado por arriba de la ubicación de los inmuebles.

SUJETO DE TRANSFERENCIA: son los encargados de discutir y solicitar la transferencia de los servicios, actividades, bienes o recursos, cuando estén en capacidades y disposición de asumirlos.

TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO URBANO: Contraprestación que por los servicios de recolección y disposición de los residuos y desechos sólidos pagan los usuarios residenciales por su tipo de edificación, y los usuarios comerciales, institucionales e industriales por los residuos y desechos sólidos generados en proporción a la extensión de los inmuebles en donde realizan efectivamente sus actividades económicas e institucional.

TARIFA DE GENERACIÓN: Cantidad de residuos y desechos sólidos generados por habitante, en un período de tiempo específico.

TASA DE CUENTA DE MAYOR VALOR BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

(TCMV-BCV): unidad de cuenta dinámica para el cálculo de las tarifas y sanciones, que toma en cuenta el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. A los efectos de la presente Ordenanza, se emplearán las siglas “TCMV-BCV” para denominar esta unidad de cuenta dinámica para el cálculo del monto de las tarifas y sanciones.

TRANSPORTE: Es la acción de trasladar los residuos y desechos sólidos, desde el almacenamiento primario hasta otra fase del manejo.



UNIDAD DE GENERACIÓN: Sitio donde se realiza alguna actividad generadora de residuos o desechos sólidos.

ARTÍCULO 11: Los contenedores o recipientes de los residuos y desechos sólidos de los pequeños generadores de basura, deberán almacenar su basura en bolsas, y los envases para acumulación de la misma, deberán reunir las siguientes características:

1. Tamaño apropiado y forma conveniente para facilitar su manipulación.
2. Estructuralmente fuertes, generalmente contruidos de plástico o de metal liviano.
3. Tapa o cierre para proteger el contenido de las inclemencias del tiempo, prevenir derrames, e impedir el ingreso de vectores.
4. Asas o agarraderas prácticas; fácilmente lavables.
5. Peso máximo de treinta y cinco (35) kilogramos, incluyendo su contenido.
6. Capacidad para albergar bolsas sin que sean deterioradas.
7. Tener un adecuado mantenimiento sanitario.
8. Tener la identificación relativa al uso y tipo de residuos y desechos sólidos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todo depósito de almacenamiento primario contará con las características de construcción adecuada de acuerdo a la normativa vigente, con acceso a la vía pública para facilitar la recolección. Éstos estarán destinados a servir en viviendas multifamiliares, comercios, instituciones e industrias, en atención a la naturaleza y volumen de los residuos y desechos sólidos por ellos generados y a la política de clasificación de los residuos sólidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda prohibido el almacenamiento de los residuos y desechos sólidos en:

1. Cajas de cartón o plástico.
2. Envases o recipientes no adecuados, y que incumplan con las normas técnicas.
3. Bolsas no aptas para la basura, cuyas características inadecuadas generen la dispersión de los residuos y desechos sólidos o pongan en riesgo la salud y bienestar de los trabajadores del aseo urbano.

PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones antes referidas, acarreará para su infractor las siguientes multas:

- a) Usuarios Residenciales: Cinco (05) TCMV-BCV.
- b) Usuarios Comerciales e institucionales: Treinta (30) TCMV-BCV
- c) Usuarios multifamiliares, centros comerciales e industrias: Sesenta (60) TCMVBCV

ARTICULO 12: Los residuos sólidos cuyas características lo permitan, deberán ser aprovechados por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), o por quien éste determine, mediante su utilización o reincorporación al proceso productivo como materia secundaria, siempre que ello no represente riesgo alguno para la salud y el ambiente. Podrán ser reciclados, rehusados y aprovechados:

- 1.- Material metálico, chatarra o lata.
- 2.- Papel, cartón, tela, madera y similares.
- 3.- Material orgánico, tierra y similares.



- 4.- Vidrio, cristal, plástico y similares.
- 5.- Cualquier material cuya manipulación no contravenga otras disposiciones legales.

CAPITULO II

DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO JOSÉ LAURENCIO SILVA

ARTICULO 13: Son usuarios del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarios, arrendatarios, enfiteutas, empresarios, comerciantes, comodatarios, usufructuarios u ocupantes por cualquier título, de bienes inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva.

ARTÍCULO 14: Todos los usuarios del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, están obligados al pago de las tarifas que le corresponden según lo establecido en esta Ordenanza.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones antes referidas, acarreará para su infractor las siguientes multas:

- a. Usuarios Residenciales: Un (1) TCMV-BCV.
- b. Usuarios Comerciales: Veinte (20) TCMV-BCV.
- c. Usuarios multifamiliares, centros comerciales e industrias: Cincuenta (50) TCMV-BCV.

Estas multas serán por cada mes impago hasta alcanzar el máximo establecido en el Código Orgánico Tributario y las acciones siguientes en caso de que el infractor no cumpla con sus obligaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El usuario del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, es responsable de los residuos y desechos sólidos por él generados, del aseo, limpieza y conservación del sitio de almacenamiento primario, así como su disposición adecuada, hasta el momento en que los residuos y desechos sólidos sean retirados por el prestador del servicio.

ARTÍCULO 15: El propietario de un inmueble es solidariamente responsable de la obligación de pago por la prestación del servicio público de aseo urbano y domiciliario, cuando el inmueble se encuentre ocupado por otra persona,



arrendado, vacío, sin uso o desocupado. Se incluye en esta categoría de inmuebles los terrenos de propiedad privada que no posean bienhechuría.

ARTÍCULO 16: Los usuarios del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, se clasifican en:

- 1.- Residenciales.
- 2.- Comerciales.
- 3.- Institucionales.
- 4.- Industriales.

ARTÍCULO 17: Son usuarios residenciales todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarios, arrendatarios, enfiteutas, comerciantes, comodatarios, usufructuarios u ocupantes por cualquier título, de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda o habitación, que generen residuos y desechos sólidos comunes a los domiciliarios.

ARTICULO 18: Son usuarios comerciales todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarios, arrendatarios, enfiteutas, comerciantes, comodatarios, usufructuarios u ocupantes por cualquier título, de inmuebles destinados a cualquier otra actividad distinta a la mencionada en los artículos 17, 19 y 20 de esta Ordenanza.

ARTICULO 19: Son usuarios institucionales todas las personas jurídicas que sean propietarios, arrendatarios, enfiteutas, comodatarios, usufructuarios u ocupantes por cualquier título, de inmuebles destinados a actividades de beneficio social y sin fines de lucro.

ARTICULO 20: Son usuarios industriales todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarios, arrendatarios, enfiteutas, comodatarios, usufructuarios u ocupantes por cualquier título, de inmuebles destinados a la actividad industrial, y/o que requieran la utilización de camiones y/o contenedores de características especiales para la recolección y transportación de los residuos y desechos sólidos.

ARTÍCULO 21: Con la finalidad de garantizar un buen servicio de recolección, los usuarios del servicio y personas en general quedan obligados a un almacenamiento primario que se regirá por las normas siguientes:

1. Almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales, para evitar daños a terceros, nunca en sitios públicos ajenos al inmueble donde se ha generado el residuo. El sitio de colocación debe ser de fácil acceso para el sistema de recolección implementado, respetando los días y horas en que corresponda hacer la recolección. Dicha colocación debe hacerse en el horario que para tal fin determine el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) para el sector correspondiente.



2. Utilizar bolsas plásticas cuya resistencia y espesor debe corresponderse con el peso de su contenido, y quedar cerradas herméticamente.
3. Usar recipientes en buenas condiciones para su manipulación y transporte, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza.
4. Utilizar los contenedores o recipientes que la autoridad municipal o su delegado o prestatario indique.

ARTÍCULO 22: Son obligaciones del usuario del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva:

- a) Asear diariamente la acera en la parte correspondiente al inmueble que le corresponde, así como internamente en su depósito de almacenamiento primario. Esta obligación recae también sobre el ocupante del inmueble por cualquier título. En caso de condominios o casas de departamento para rentar, la tarea será responsabilidad de la junta administradora o del propietario del inmueble. igual obligación para los propietarios de los terrenos privados.
- b) Mantener en buen estado de conservación la acera en la parte correspondiente al inmueble. Si el deterioro o rotura de la acera se debiera a las actividades del prestador del servicio público, éste queda obligado a efectuar las reparaciones.
- c) Recoger los residuos y desechos sólidos que se generen en su inmueble, y los que se produzcan en la limpieza de su parte de la acera, depositándolos en los recipientes rígidos y bolsas que haya aprobado la autoridad municipal.
- d) Usar bolsas desechables para recoger los residuos y desechos sólidos que se generen en el interior de todo tipo de vehículo automotor. Estos residuos y desechos no podrán ser arrojados fuera de éste. Estos deberán ser depositados en los contenedores o recipientes ubicados en los sitios de colocación de residuos y desechos sólidos. El incumplimiento de esta obligación acarreará para el infractor el doble de la sanción prevista en el Parágrafo Único del Artículo 11 de esta Ordenanza.
- e) Disponer de depósitos de residuos y desechos sólidos adecuados, limpios y seguros, de acuerdo a la normativa vigente.
- f) Pagar mensualmente la tarifa por concepto de aseo urbano y domiciliario.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas que expendan en la vía pública deberán proveerse de un recipiente adecuado para colocar los residuos y desechos provenientes de su actividad, siendo personalmente responsables del aseo diario y permanente del sitio ocupado en el ejercicio de tales fines. Estas personas deberán estar registradas en el censo respectivo que al efecto establecerá la autoridad competente, así como también pagar oportunamente las tarifas de que le corresponda y deben atender a la política de clasificación que para tales fines dicte el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) y estarán regulados por esta Ordenanza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes incumplan con lo señalado en este artículo serán sancionados de acuerdo a su naturaleza y clasificación:



1. Usuarios Residenciales (carácter de persona natural): Dos (2) TCMV-BCV.
2. Usuarios Comerciales: Sesenta (60) TCMV-BCV.
3. Usuarios multifamiliares, centros comerciales e industrias: Ochenta (80) TCMVBCV.

TITULO II

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO JOSÉ LAURENCIO SILVA

CAPITULO I DEL SISTEMA DE CÁLCULO DE LA TARIFA

ARTÍCULO 23: El régimen económico del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, está basado en el principio de solidaridad y conformado por un régimen tarifario, los subsidios y los recursos económicos financieros aportados por la función ejecutiva municipal y demás órganos o entes de la administración pública.

CAPITULO IV DE LA FIJACION Y COBRO DE LAS TASAS

Artículo 24. La prestación del servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos residenciales, comerciales, institucionales, industriales. Así como, los servicios extraordinarios y especiales, es una actividad a ser sufragada por los beneficiarios del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se considera como Servicio Extraordinario, aquellas actividades de recolección, transporte hasta la disposición final de los residuos y desechos sólidos, que se realicen con la frecuencia mayor a la estipulada para el Servicio Ordinarios y a la cual, se le aplicara una tarifa que no podrá exceder de la tarifa fijara para el servicio ordinario (residenciales, comerciales, institucionales, industriales) que se encuentra contemplado en la Tabla 1 y 2, respectivamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Queda exento el pago de la tasa para la prestación de servicio, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las Casas Parroquiales, Colegios y Centros Hospitalarios de carácter público.

Artículo 25. Las tasas correspondientes al Servicio de Aseo Domiciliario, incluyen las actividades de recolección, transporte hasta la disposición final de los desechos sólidos. El monto de dicha tasa será calculado sobre la unidad de



medida establecida en base al tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Artículo 26. El Alcalde o Alcaldesa, podrá celebrar con organizaciones Comunes o representantes vecinales y otras organizaciones del Poder Popular Organizado, convenios de cobro por la prestación del servicio de Aseo Urbano y Domiciliario, a los usuarios del sector residencial, dicho convenio expresará suficientemente el área geográfica a cubrir con indicación del número de soluciones habitacionales y las obviaciones cuyo porcentaje no podrá ser mayor del treinta por ciento (30%) del monto recaudado.

Artículo 27. La tasa por el servicio de aseo domiciliario se fija de conformidad a la estructura de tarifas contemplado en la Tabla 1.

Artículo 28. La tasa por el servicio de aseo comerciales, institucionales e industriales, se fija de conformidad a la estructura de tarifas contemplado en la Tabla 2.

Artículo 29. La tarifa se actualizará mediante el ajuste de la tasa de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (TCMV-BCV).

Artículo 30. En aquellos casos donde un mismo usuario (Razón social), en una misma dirección, realice varias actividades económicas, la tarifa a aplicar es la actividad económica que se desarrolla con mayor frecuencia de conformidad con la planilla de declaración del Impuesto de Actividad Económica, de Servicio e industria emanada de la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio José Laurencio Silva.

ARTÍCULO 31: El Alcalde o Alcaldesa mediante Decreto, podrá ajustar las tarifas del servicio de aseo urbano ordinarios y extraordinarios, previa exposición de motivo emanado del Directorio del IMA, lo cual, deberá anexarse al mismo, la estructura de costos y el plan operativo del servicio correspondiente. El ajuste que se haga de las tarifas no podrá tener carácter confiscatorio o convertirse en obstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional.

ARTÍCULO 32: Es obligación de todos los usuarios del servicio de aseo urbano y domiciliario en el Municipio José Laurencio Silva, inscribirse en el Registro del Aseo de Silva (RAS), proporcionando datos fidedignos, exactos y ciertos.

ARTÍCULO 33: La falta de inscripción en el Registro del Aseo de Silva (RAS) generará la aplicación de las siguientes multas según el tipo de usuario:

1. Tres (03) TCMV-BCV., para los usuarios residenciales.
2. Cinco (05) TCMV-BCV., para los usuarios comerciales e instituciones Privadas.
3. Treinta (30) TCMV-BCV, para los usuarios industriales.



ARTÍCULO 34: La facturación a los usuarios se efectuará de conformidad con las siguientes normas:

- a) La facturación de los usuarios residenciales se realizará por separado en relación a cada una de las viviendas que integran un inmueble. En el caso de que se trate de residencias, Asociaciones Civiles, Consejos Comunales, y demás formas de comunidad organizada, así como también las sometidas al régimen de propiedad horizontal, se emitirá una factura única al condominio, sin menoscabo de que el usuario esté informado de la carga que le corresponde al inmueble que ocupa.
- b) Cuando en un inmueble existan usuarios de varias categorías, se podrá facturar cada uno por separado. Asimismo, en el caso que se trate de centros comerciales, Asociaciones Civiles, Consejos Comunales, y demás formas de comunidad organizada, sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal, para los cuales se emitirá una factura única al condominio, administrador o quien simule dichas funciones, sin menoscabo que el usuario este informado de la carga que le corresponde al inmueble que ocupa.
- c) Cuando en un inmueble haya diferentes contribuyentes, se podrá facturar a la unidad principal con la suma de las tarifas correspondientes a las unidades parciales que la constituyen.
- d) La liquidación, facturación y recaudación de las cantidades correspondientes a la tarifa a pagar se hará mensualmente.
- e) Sin excepción, en todos los inmuebles bajo régimen de propiedad horizontal, las juntas de condominio o administradoras deberán convertirse en agentes de percepción del pago que, por concepto del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, le sea generada mediante una factura única, considerado como gasto común en virtud que por sus características de habitabilidad se almacenan en conjunto. Esto sin perjuicio de la facturación que, por las áreas comunes, se hará directamente al condominio.

ARTÍCULO 35: La facturación del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, podrá realizarse a través de las compañías eléctricas, alianzas estratégicas o por cualquier otra modalidad contemplada en las leyes que rigen la materia. Para ello, deberá celebrarse un convenio entre las partes que establezca las condiciones que aseguren el ingreso oportuno de los recursos al Instituto Municipal del Ambiente (IMA) para la manutención del servicio de aseo urbano y domiciliario. Así mismo, IMA deberá inspeccionar, controlar y/o supervisar a las personas jurídicas encargadas de la recaudación de las tasas de su competencia, y en razón de ello, deberá revisar, analizar y precisar los criterios de aplicación de las mismas, que se realicen a los efectos del cálculo de la tasa de contraprestación del servicio.



ARTÍCULO 36: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) podrá hacer alianzas estratégicas, contratar servicios de asesoría y acompañamiento que permitan optimizar la recaudación, así como prestar un servicio de mayor calidad al contribuyente. En todo caso, la recaudación deberá hacerse directamente por IMA, salvo los casos contemplados en el Artículo 37 de la presente Ordenanza y en las leyes que rigen la materia.

PARAGRAFO UNICO: Acorde a lo regulado por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular, de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras Atribuciones, el IMA podrá transferir a las organizaciones del Poder Popular, la atribución de las actividades inherentes a la recaudación de la tarifa por la prestación del servicio público de aseo urbano y domiciliario, para propender a una eficaz recaudación con la participación popular, a través de la suscripción de un Convenio Interinstitucional.

CAPITULO II

DEL PAGO DE LAS TARIFAS

ARTÍCULO 37: El plazo para el pago de las tarifas exigibles a los usuarios del servicio público de aseo urbano y domiciliario es de treinta (30) días contados a partir de la culminación del mes del servicio prestado. La falta de pago de las tarifas en el lapso establecido previamente, generará una sanción a la tasa legalmente establecida.

ARTÍCULO 38: El pago correspondiente a las tarifas podrán hacerlo los usuarios del servicio público de aseo urbano y domiciliario a través de la página web, en línea o en las taquillas receptoras que a tal efecto instale el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), o ante las recaudadoras de la tarifa correspondiente a la contraprestación del servicio.

PARAGRAFO UNICO: Los usuarios, tantos residenciales, comerciales como industriales, podrán gozar de un descuento hasta del treinta por ciento (30%) del monto a pagar, siempre y cuando se adecúen al plan de reciclaje establecido en esta Ordenanza, mediante el plan de RUTA VERDE; todo ello en conjunto con el Instituto Municipal del Ambiente.

ARTICULO 39: El pago debe realizarse mensualmente por la totalidad de la tarifa, establecido en el artículo 37 de esta ordenanza. En caso de deuda acumulada, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) podrá celebrar con el usuario convenios de pago en el cual deben estipularse los intereses de mora descritos en dicho artículo.

PARAGRAFO UNICO: Los usuarios comerciales, institucionales e industriales que sean contribuyentes especiales ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) están en la obligación de entregar



y/o reportar las retenciones antes que finalice el mes de emitida el recibo de pago. En caso de incurrir en la omisión de lo señalado en este artículo y de acuerdo a lo que señala el Código Orgánico Tributario en su artículo 104, numeral 9 será sancionado con multa del equivalente a Ochenta (80) TCMV-BCV.

ARTÍCULO 40: Una vez realizado el pago correspondiente, el usuario tendrá el derecho a que el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), o el ente recaudador, expida el recibo correspondiente al pago efectuado.

ARTÍCULO 41: El Municipio en todas sus dependencias centralizadas y entes descentralizados, verificarán que el usuario se encuentre solvente con el servicio público de aseo urbano y domiciliario, para conceder, tramitar, renovar o pagar las licencias de actividades económicas; otorgar solvencia municipal; y para la realización de cualquier trámite ante las dependencias del Municipio José Laurencio Silva, en cumplimiento de lo que señala la Ley Orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los Estados y Municipios.

PARÁGRAFO ÚNICO: Así mismo, será obligatorio estar solvente con el servicio de aseo urbano y domiciliario para solicitar u obtener cualquier permiso o autorización administrativa que deba expedir la administración municipal con relación a inmuebles ubicados en el territorio del Municipio José Laurencio Silva y para conceder los permisos requeridos para realizar espectáculos y eventos públicos y privados.

CAPITULO III

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO Y DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

SECCIÓN PRIMERA

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO Y SANCIONES AL PRESTADOR DEL SERVICIO.

ARTICULO 42: Los prestadores del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, están obligados a velar por la seguridad en el desempeño y ejecución de sus obligaciones y compromisos, cumpliendo con todas las normas técnicas y legales que le sean aplicables a los fines de evitar generar daños a la salud, al ambiente y molestias a los ciudadanos y sus bienes, garantizando su integridad física y la conservación de sus bienes, en lo que respecta a su actividad. A tal efecto, desarrollarán e implementarán todos los controles, mecanismos y procedimientos requeridos. Así mismo, instalarán y



dispondrán de todos los equipos necesarios para mantener la seguridad en la prestación del servicio. Igualmente, deberán implementar todas las medidas y precauciones necesarias a los fines de evitar el derrame y dispersión en la vía pública de los residuos y desechos sólidos recolectados y transportados.

ARTÍCULO 43: Los prestadores del servicio público de aseo urbano y domiciliario, específicamente para la recolección de los residuos y desechos sólidos, deberán prestar el servicio de acuerdo a las prescripciones del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), en concordancia con el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, entendiéndose que al menos deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

1. Prestar el servicio de acuerdo con el Plan de Trabajo previamente aprobado por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), de conformidad con la obligación establecida en la Ley de Gestión Integral de la Basura y el artículo 9 de esta Ordenanza.
2. Ingresar a las comunidades a prestar el servicio a la hora acordada.
3. Cubrir completamente las zonas y rutas de atención.
4. Transportar los desechos y residuos sólidos con vehículos en condiciones mecánicas y de limpieza óptimas.
5. Prestar el servicio con el personal completo y debidamente uniformado e identificado.
6. Recolectar los residuos y desechos sólidos eficientemente.
7. Estos requisitos son concurrentes para que se pueda determinar el cumplimiento del servicio y con ello, ejecutada su obligación. Es decir, basta que falte uno de ellos para que el mismo sea considerado no ejecutado, y en consecuencia se apliquen las sanciones establecidas en esta Ordenanza. La no ejecución del servicio en la zona en la que deba prestarse acarreará sanciones de acuerdo a lo previsto en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 44: La calificación como servicio ejecutado por parte de las comunidades, y bajo la supervisión del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), constituye la referencia para la evaluación y aplicación de las sanciones a las prestadoras del servicio. El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) establecerá, mediante resolución publicada en Gaceta Municipal, las condiciones técnicas bajo las cuales se determinará el servicio como no ejecutado, a los fines de propender a una prestación eficiente.

ARTICULO 45: El servicio se considerará no ejecutado cuando una comunidad lo califique como tal y ello sea verificado por los supervisores adscritos al Instituto Municipal del Ambiente (IMA), de acuerdo a las normas técnicas que se dicten al efecto, y de conformidad a lo previsto en el artículo precedente. Si el prestador del servicio incurre en la no ejecución del mismo o el incumplimiento de su ruta, deberá pagar al Instituto Municipal del Ambiente (IMA) una cantidad equivalente a mil quinientas (1500) TCMV-BCV.



ARTÍCULO 46: Los prestadores del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos incurrirán en servicio no ejecutado, incumpliendo sus obligaciones, cuando:

1. Presten el servicio fuera del horario previamente establecido.
2. Incumplan con las rutas acordadas para la prestación del servicio.
3. Alteren el recorrido de las rutas, sin previa notificación y aprobación del Instituto Municipal de Ambiente (IMA).
4. Generen dispersión de desechos o lixiviado durante el recorrido.
5. No recolecten los desechos en parte, o en la totalidad de una ruta.

ARTICULO 47: Salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, si el prestador del servicio lo suspende sin previa notificación al Instituto Municipal del Ambiente y se produce acumulación de residuos y desechos sólidos en las rutas que le corresponden, deberá pagar al Instituto Municipal del Ambiente (IMA) una suma equivalente a dos mil (2000) TCMV-BCV., lo cual será debitado de la contraprestación mensual a pagársele. En caso de que el monto que le corresponda por la prestación del servicio en ese mes sea insuficiente, se podrá fraccionar el pago de la multa en hasta tres (3) cuotas, previa resolución motivada emanada del Instituto Municipal del Ambiente (IMA). Probado como fuere la suspensión del servicio, si el prestador del mismo se negare a pagar la penalización antes referida, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, debiendo el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio.

ARTICULO 48: El prestador del servicio será responsable del impacto ambiental que genere el incumplimiento de sus obligaciones, incluyéndose en éste el derrame de lixiviado. En estos casos, el prestador del servicio deberá reparar el daño ocasionado, limpiando y recogiendo los desechos, así como reforestando e higienizando los lugares en los cuales haya causado daño. La determinación de la responsabilidad surgirá del procedimiento administrativo que sustancie el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) y se aplicarán las sanciones que le corresponda de acuerdo a la magnitud del daño, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones conforme a las leyes.

ARTÍCULO 49: La participación ciudadana constituye elemento esencial en el control y fiscalización del servicio público de aseo urbano y domiciliario. En este sentido, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) coordinará que las comunidades participen de manera efectiva y protagónica en la supervisión y control del servicio que se les presta.



SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

ARTÍCULO 50: Se consideran residuos y desechos sólidos urbanos, objeto de servicios especiales, los siguientes:

- a) Los voluminosos; cauchos; muebles; enseres domésticos; colchones; animales muertos; los desechos vegetales, los peligrosos para la salud humana y animal, y para la conservación del ambiente; los industriales de gran peso; los escombros resultantes de los trabajos de refacción, demolición o construcción de viviendas, edificios y obras en general; los escombros resultantes de reparaciones, excavaciones y trabajos públicos.
- b) Los residuos y desechos tóxicos.
- c) Los materiales inflamables.
- d) Los que requieran de maquinaria pesada para su remoción, carga, movimiento o compactación
- e) Los provenientes de la realización de eventos y espectáculos públicos y privados.

PARÁGRAFO ÚNICO: La tarifa a pagar por los servicios especiales, quedara establecida en el Anexo 3 de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 51: Se entiende por servicios especiales aquellos que por su naturaleza sean distintos a los normalmente prestados por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) en la recolección hasta la disposición final de residuos sólidos, bien por sus dimensiones, presentación o tipo. A tal efecto, IMA podrá disponer de un servicio telefónico especial y gratuito y/o una página web para atender a los usuarios, sin menoscabo de las competencias de los órganos del poder público estatal o central para determinar los tipos de residuos y/o desechos.

ARTÍCULO 52: De conformidad con lo establecido en el Artículo anterior, se consideran como servicios especiales:

- a. La recolección, transporte, tratamiento y manejo de residuos y desechos patológicos y de profilaxis animal.
- b. La recolección de residuos y desechos de tala, poda de jardines y profilaxis vegetal.
- c. La recolección de escombros y desperdicios provenientes de la construcción, refacción y demolición de inmuebles.
- d. La recolección de materiales, mobiliario y equipos de oficina, industria y/o del hogar, que por sus dimensiones no sean aptos para la recolección por los medios convencionales establecidos para el sector de ubicación del inmueble.
- e. La recolección de residuos y desechos de eventos ocasionales como ferias, verbenas o exposiciones auspiciadas por organismos públicos o privados, persona natural o jurídica.



- f. La recolección de cauchos, muebles, enseres domésticos, colchones, animales muertos, y aquellos nocivos para la salud humana y animal, así como para la conservación del ambiente.
- g. La limpieza y mantenimiento de drenajes, alcantarillado, y cualquier espacio en el que hayan sido descargados líquidos susceptibles de degradar el ambiente.
- h. Cualquiera otra recolección que por su dimensión o composición exceda los límites asimilables por los equipos de recolección convencionales, establecidos para el sector de ubicación del inmueble.
- i. La limpieza de terrenos baldíos cuyos propietarios no los mantengan limpios y cercados, causando perjuicio a la comunidad.

ARTÍCULO 53: A los fines de la prestación del servicio especial al cual se refiere el Artículo anterior, el usuario hará la correspondiente solicitud escrita ante el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), indicando la cantidad en dimensión o volumen, las características de los residuos y desechos a ser recolectados, la ubicación y frecuencia del mismo, así como cualquier otra circunstancia que pueda influir en la prestación del servicio.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para el caso del literal “i” del Artículo anterior, IMA, actuando por iniciativa propia o por denuncia, procederá a la limpieza de los mismos con los equipos, vehículos, herramientas, maquinarias y mano de obra pertinentes, cuyos costos serán cargados al propietario del inmueble, en todas las ocasiones que se tengan que realizar y estos se actualizarán de acuerdo al valor real del momento en el cual se materialice el pago por parte del propietario del inmueble, considerando el perjuicio causado y, adicionalmente, los intereses a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 54: La tarifa de prestación del servicio especial se calculará tomando como base la capacidad del camión utilizado, la distancia para la disposición final, el tipo, peso y volumen de los residuos y desechos sólidos recolectados, influyendo sobre la tarifa la cantidad de viajes que se realicen, de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 55: Para la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos susceptibles de servicio especial, se requerirá la autorización del Instituto Municipal del Ambiente (IMA).

PARÁGRAFO ÚNICO: El transportista que incumpla con esta disposición será penalizado con multa equivalente a cuarenta (40) TCMV-BCV. por cada tonelada recolectada y transportada.

ARTÍCULO 56 El servicio especial de recolección de residuos y desechos sólidos será pagado en el momento de solicitar la prestación del mismo. Realizado el pago, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) ordenará el inicio de la prestación del servicio. Para el caso del supuesto establecido en el literal “i” del Artículo 54 la



recolección podrá realizarse cuando el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) determine la necesidad de ejecutar el servicio.

TITULO III

DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

CAPITULO UNICO DE LA CLASIFICACIÓN

ARTICULO 57: Se consideran residuos sólidos susceptibles de utilidad económica, aquellos que por sus características puedan ser reciclados, aprovechados, reutilizados o transformados en otras sustancias, y por lo tanto puedan ser comercializados por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), o por quien el Alcalde o Alcaldesa autorice.

ARTICULO 58: Los residuos sólidos susceptibles de utilidad económica pueden ser:

1. Sólidos metálicos, como chatarra o lata.
2. Sólidos orgánicos, como papel, tela, cartón, alimentos, tierra, madera y similares.
3. Sólidos sintéticos, como algunos tipos de tela, cartones y maderas tratadas, vidrio, cristal, plástico y similares.
4. Cualquier tipo de residuos sólidos susceptibles de ser reciclados, aprovechados, reutilizados o transformados en otras sustancias.

ARTÍCULO 59: Son propiedad del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), y por lo tanto sólo pueden ser utilizados por éste:

- 1) Los residuos sólidos recolectados por el Municipio en ejercicio de las actividades que contemplan los numerales 1 y 2 del artículo 2 de esta Ordenanza.
- 2) Los residuos sólidos generados en los inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, una vez que los mismos hayan sido presentados al servicio especial de aprovechamiento (SEA).

ARTÍCULO 60: Las personas que hagan uso y aprovechamiento, sin autorización del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), de los residuos sólidos mencionados en el artículo anterior, serán sancionadas con multa equivalente a cien (100) TCMVBCV.



TITULO IV

DE LA RUTA VERDE

ARTICULO 61: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) establecerá la Ruta Verde como campaña institucional para promocionar, estimular y propiciar la corresponsabilidad ecológica de los ciudadanos a fin de que los desechos sólidos sean aprovechados y devueltos al ciclo productivo con el fin de crear una cultura ciudadana responsable, social y ambientalmente.

ARTICULO 62: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) diseñará y administrará los productos y procesos para evitar y eliminar sistemáticamente el volumen y la toxicidad de los residuos y desechos. Así mismo, propenderá a conservar y recuperar todos los recursos, y evitará quemarlos o enterrarlos, con la finalidad de eliminar todas las descargas a la tierra, agua o aire que signifiquen una amenaza para la salud y el medio ambiente.

ARTICULO 63: Mediante el programa de la Ruta Verde, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) propiciará un manejo integral de los residuos sólidos, reincorporando los materiales recuperados al ciclo económico y productivo en forma eficiente para el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, la reutilización, el compostaje o cualquier otra modalidad que genere beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.

ARTICULO 64: Los usuarios del servicio de la Ruta Verde dispondrán los residuos recuperables para su aprovechamiento, previamente informados a cada comunidad, en la forma que establezca el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), según el caso. Los residuos serán recolectados por el Servicio Especial de Aprovechamiento (SEA) periódicamente, en día fijo, según lo determine e informe debidamente el ente descentralizado competente.

ARTICULO 65: La Ruta Verde consistirá en un procedimiento de selección de residuos que serán dispuestos a los fines de procurar un aprovechamiento eficaz y eficiente de los mismos. Para ello se deberá informar y formar a la ciudadanía en la adecuada separación de los residuos sólidos y su entrega al Servicio Especial de Aprovechamiento (SEA). El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) informará la forma en que se realizará el almacenamiento primario de los mismos.

ARTICULO 66: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) podrá celebrar alianzas estratégicas con organizaciones de reciclaje, sector privado, instituciones y otros organismos del sector público para profundizar la cultura de responsabilidad ciudadana ambiental, estimular la investigación científica y tecnológica, potenciar la productividad, y fortalecer la cadena de valor del sector.



ARTICULO 67: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) establecerá mediante Reglamento que publicará en Gaceta Municipal las condiciones, modalidades, rutas y especificaciones del Programa de la Ruta Verde, así como del Servicio Especial de Aprovechamiento (SEA).

TITULO V

DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS **CAPITULO UNICO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Y** **DESECHOS SÓLIDOS**

ARTICULO 68: La prestación del servicio de disposición y tratamiento de los residuos y desechos sólidos generados en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, será sufragada totalmente por los usuarios del mismo. De conformidad con lo establecido en la Ley de Gestión Integral de la Basura, considerando que la competencia de la disposición final de los desechos sólidos es del Poder Estatal

ARTÍCULO 69: La tarifa del servicio de disposición de los residuos y desechos sólidos residenciales incluye tanto el servicio de recolección y disposición temporal de los residuos y desechos sólidos, que es competencia municipal, como el del servicio de disposición final de los desechos sólidos, que es competencia estatal.

ARTICULO 70: Las estaciones de transferencia y disposición final de los desechos sólidos y los servicios de manejo especial son de exclusiva competencia del Poder Estatal de acuerdo a lo que señala la Ley de Gestión integral de la basura en su artículo 8.

ARTÍCULO 71: Mientras el Estado Falcón, establece el régimen tarifario que corresponde a los servicios de transferencia y disposición final de los residuos y desechos sólidos, así como la estructura necesaria para su cobro, o en caso de convenios, el Ejecutivo Municipal podrá realizar el cobro de la prestación de tales servicios a los usuarios residenciales, comerciales, institucionales e industriales

TITULO VI

DERECHOS DE LOS USUARIOS **CAPITULO UNICO DE LAS SOLICITUDES**

ARTÍCULO 72: Todos los habitantes del Municipio José Laurencio Silva, tienen derecho a solicitar el Servicio Público de Aseo Urbano y Domiciliario, y el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) está obligado a prestarlo en los términos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza.



ARTICULO 73: Los usuarios del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, tienen derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos ante el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), y/o las personas jurídicas prestadoras del servicio, en relación a las actividades relacionadas con la ejecución del mismo.

ARTÍCULO 74: Los usuarios y usuarias tienen derecho a que sus solicitudes, reclamos y quejas sean debidamente atendidas, y a tales efectos, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) dispondrá de una página web y una Oficina de Atención a los usuarios y usuarias a los fines de atender, tramitar y responder oportunamente las solicitudes que le sean presentadas.

ARTÍCULO 75: Los usuarios del Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, deberán fundamentar en forma clara y precisa sus solicitudes. Los usuarios deberán estar solvente en el pago del servicio de aseo urbano para tramitar las peticiones, quejas o reclamos del mismo. Los particulares deberán obtener oportuna respuesta en los lapsos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 76: Los usuarios tienen derecho a solicitar y a obtener información precisa, oportuna y veraz de toda la actividad que directa o indirectamente se realice con ocasión de la prestación del Servicio Público de Aseo Urbano y Domiciliario, siempre que dicha información no sea clasificada como reservada por razones de seguridad del Municipio, o de la empresa prestadora del servicio.

ARTICULO 77: Los usuarios, en sus respectivas zonas, están en el derecho de organizarse en mesas técnicas de usuarios y usuarias del servicio público de aseo urbano a fin de evaluar la prestación del servicio público realizado por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) o la empresa prestadora del mismo, y presentar, de ser el caso, las denuncias y reclamos ante el Municipio.

ARTICULO 78: Los usuarios tienen el derecho a recibir del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), o de las empresas prestadoras del servicio público de aseo urbano y domiciliario, un servicio de calidad, eficiente, efectivo, continuo e ininterrumpido.

ARTICULO 79: Los usuarios tienen el derecho a recibir de las personas naturales o jurídicas que llevan a cabo la recaudación de la tarifa del servicio público de aseo urbano y domiciliario, un recibo de pago oportuno, detallado y continuo, de



acuerdo a la clasificación señalada en los cuadros anexos, los cuales son parte integrante de esta Ordenanza.

TITULO VII

DE LAS PROHIBICIONES, SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO I DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 80: Se prohíbe depositar en las vías o sitios públicos, objetos tales como: enseres domésticos, escombros, cauchos, chatarras, animales muertos, desechos sólidos de origen vegetal y en general, objetos voluminosos que no puedan ser recogidos por los vehículos recolectores destinados al servicio de aseo urbano y domiciliario.

PARÁGRAFO ÚNICO: El incumplimiento de lo dispuesto en este Artículo acarreará la imposición de una multa equivalente a Cincuenta (50) TCMV-BCV, y en caso de reincidencia sobre la misma, la multa será equivalente a Ochenta (80) TCMV-BCV.

ARTÍCULO 81: Se prohíbe en todo el territorio del Municipio José Laurencio Silva, sacar la basura fuera de los contenedores o recipientes establecidos en el Artículo 11 de la presente Ordenanza, así como su colocación en bolsas directamente sobre los espacios públicos, fuera de su frecuencia y horario correspondiente según el plan operativo aprobado por IMA.

PARÁGRAFO ÚNICO Quienes incurran en la infracción establecida en el presente Artículo, serán sancionados con multa equivalente a treinta (30) TCMV-BCV. y en caso de reincidencia sobre la misma, la multa será equivalente a sesenta (60) TCMV-BCV.

ARTÍCULO 82: Se consideran infractores, a todos los usuarios que, en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva del Estado Falcón, incurran en las siguientes conductas:

1. Arrojar, depositar o acumular residuos y desechos, restos de materiales de construcción o de demoliciones, y todo cuanto contribuya al desaseo de las aceras, calzadas, avenidas, calles, plazas, parques, bulevares, islas diversas y, en general, cualquier lugar de uso público de sano esparcimiento; así como en solares, terrenos sin construir, ríos, caños, quebradas, canales artificiales, drenajes, alcantarillados y otros. Sin embargo, se tomará en cuenta por la autoridad competente el hecho de que tales desperdicios o restos de materiales sean depositados por el tiempo estrictamente necesario para ser acarreados al sitio donde serán llevados o utilizados, quedando garantizado



por el dueño o encargado de los residuos y desechos su obligada, oportuna y estricta limpieza y aseo del lugar.

2. Quemar desechos u otras materias dentro de la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, quedando a salvo los casos previamente autorizados por la autoridad competente, y los que se realicen en edificaciones previstas de incineradores u otro equipo especial que cumpla con los requisitos legales.
3. Abandonar vehículos de cualquier tipo en las avenidas, calles y otros lugares públicos y de esparcimiento, aun cuando fuere frente al inmueble del propietario. La autoridad competente de aseo urbano y domiciliario removerá de estos sitios cualquier medio de transporte abandonado, pudiendo solicitar el auxilio de las autoridades policiales y de tránsito terrestre para llevar a efecto tal medida; sin perjuicio de algún reglamento especial y que tal actividad no sea de competencia nacional.
4. Abandonar animales muertos, heridos o moribundos en avenidas, calles, parques y/o lugares públicos.
5. Lanzar desde cualquier tipo de vehículo de tránsito terrestre, desde balcones, ventanas o azoteas, materiales de desechos tales como: material de construcción, volantes publicitarios, o cualquier otro material de desecho.
6. Arrojar a las aceras, calzadas, lugares públicos o de uso público, aguas servidas, sustancias materiales o desechos peligrosos y desperdicios líquidos.
7. Verter o arrojar directa o indirectamente agentes biológicos, aguas residuales, objetos o desechos, en los cuerpos de aguas, sus riberas o cuencas hidrográficas.
8. Colocar en los recipientes destinados al depósito de residuos y desechos sólidos, rígidos o blandos, cualquier otro desecho que constituya peligro para su manipulación y/o para la salubridad pública.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los usuarios y usuarias que incurran en las infracciones señaladas en los numerales antes descritos, serán sancionados con multas equivalentes a:

Numeral 1: Sesenta (60) TCMV-BCV.

Numeral 2: Cien (100) TCMV-BCV.

Numeral 3: Cuarenta (40) TCMV-BCV.

Numeral 4: Cincuenta (50) TCMV-BCV.

Numeral 5: Veinte (20) TCMV-BCV.

Numeral 6: Cuarenta (40) TCMV-BCV

Numeral 7: Veinte (80) TCMV-BCV

Numeral 8: Veinte (30) TCMV-BCV

A su vez, el Instituto Municipal del Ambiente a través de los organismos de seguridad que hacen vida en el municipio, ejerciendo su potestad como ente garante, retendrá hasta que la multa sea paga, el medio de transporte con el cual se cometieron las infracciones.



ARTÍCULO 83: Se consideran infractores igualmente, a todos los usuarios que, en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, incurran en el abandono de terrenos, manteniéndolos sin cerca, con maleza alta y/o en condiciones que limiten el libre tránsito por las aceras o que a su vez sirvan de botaderos clandestinos, será sancionado con multa de Doscientos (200) TCMV-BCV, más la limpieza del terreno y sus alrededores. Asimismo, se ordenará a los propietarios de los terrenos o responsables de los mismos, que implemente la cerca para delimitarlo si fuese el caso.

En caso que el IMA, proceda a limpiar el terreno presuntamente abandonado, los gastos generados por la limpieza, será cargado a la cuenta del propietario o responsable del terreno.

ARTÍCULO 84: Los usuarios comerciales e industriales que incurran en la falta de pago del servicio público de aseo urbano y domiciliario, después del vencimiento del período señalado en el Artículo 42 de esta Ordenanza; serán sancionados por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), después de los treinta (30) días estipulados para el pago del servicio, sin que el usuario hubiese efectuado el mismo, se le aplicarán los intereses moratorios, acorde a la tasa activa de los seis bancos principales del país y publicado por el Banco Central de Venezuela.

PARAGRAFO PRIMERO: Todo usuario comercial e industrial que efectuar el pago fuera del lapso será sancionado de acuerdo a lo que se señala en el artículo 14 de esta Ordenanza.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si habiéndose cumplido el límite de infracciones establecidas en el Artículo 14 de la presente ordenanza, el usuario comercial persiste en el incumplimiento del pago, el Instituto Municipal del Ambiente, podrá remitir el caso, previo informe explicativo a la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del municipio José Laurencio Silva, para que evalúe la posibilidad de suspensión y/o revocación de la Licencia de Actividades Económicas respectiva, quedando a potestad de dicha dirección.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES POR FALTA DE PAGO

ARTICULO 85: La falta de pago dentro del término establecido en el artículo 39 de esta Ordenanza hará surgir, sin necesidad de actuación alguna de la administración municipal, la obligación del usuario de pagar intereses de mora de acuerdo a la tasa activa de los seis bancos principales del país publicadas por el Banco Central de Venezuela, hasta la extinción de la deuda, conforme a lo establecido en la legislación vigente.



ARTICULO 86: Los usuarios comerciales e industriales que incurran en la falta de pago del servicio público de aseo urbano y domiciliario, después del vencimiento del período señalado en el Artículo 36 de esta Ordenanza; serán sancionados por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), Después de los treinta (30) días estipulados para el pago del servicio sin que el usuario hubiese efectuado el mismo, se le aplicarán los intereses moratorios, acorde a la tasa activa de los seis bancos principales del país y publicado por el Banco Central de Venezuela.

PARAGRAFO PRIMERO: Todo usuario comercial e industrial que efectúe el pago fuera del lapso será sancionado de acuerdo a lo que se señala en el artículo 14 de esta Ordenanza.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si habiéndose cumplido el límite de infracciones establecidas en el Artículo 14 de la presente ordenanza, el usuario comercial persiste en el incumplimiento del pago, el Instituto Municipal del Ambiente, podrá remitir el caso, previo informe explicativo a la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de José Laurencio Silva, para que evalúe la posibilidad de suspensión y/o revocación de la Licencia de Actividades Económicas respectiva, quedando a potestad de dicha dirección.

ARTICULO 87: Si transcurridos treinta (30) días continuos a partir de la fecha de notificación de la multa, y tratándose de usuario comercial o industrial, éste se mantuviera sin pagar las cantidades indicadas en el artículo anterior, se procederá conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario, referido al Procedimiento de Intimación de Derechos Pendientes y del Juicio Ejecutivo, si fuera el caso.

PARAGRAFO UNICO: Adicional a lo que señala en el artículo 86, se debe cumplir con el debido proceso administrativo, generando tres (3) notificaciones escritas del monto de la deuda por vías o medios digitales con intervalos de quince (15) días continuos entre una y otra. En caso de no cumplir con la obligación de pagar lo adeudado se procederá por medio de los fiscales debidamente autorizados, a su citación, a los fines de solventar la situación de morosidad, la presentación de sus alegatos y defensas y se acuerde, bien sea el convenio de pago señalado en el artículo 39 de la presente Ordenanza o acciones siguientes considerando la importancia de disponer de los recursos oportunos a los fines de evitar situaciones de emergencia y salubridad pública en el Municipio José Laurencio Silva. En caso de que no comparezca ante la citación realizada por el IMA, se procederá a una medida cautelar de cierre temporal por un máximo de tres (3) días.

ARTICULO 88: Las cantidades adeudadas, al ser exigibles, podrán ser intimadas judicial o extrajudicialmente por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) conforme a las previsiones que el ordenamiento jurídico vigente establezca. En este caso, el usuario será responsable de los costos en que incurriera la autoridad administrativa para obtener el pago.



ARTÍCULO 89: Los recibos emitidos para el cobro del servicio público de aseo urbano y domiciliario constituyen títulos ejecutivos suficientes para la aplicación del procedimiento indicado en el artículo anterior, por lo tanto, deberán cumplir en su contenido con las previsiones que al efecto establezca el ordenamiento jurídico vigente.

ARTICULO 90: La obligación tributaria originada por el servicio público de aseo urbano y domiciliario, prescribirá conforme a lo que establezca el ordenamiento jurídico vigente.

ARTICULO 91: Los permisos, autorizaciones, aprobaciones, o cualquier otro tipo de acto administrativo contrario a los principios y normas establecidas en esta Ordenanza, se considerarán nulos, no pudiendo generar derechos a favor de sus destinatarios; y los funcionarios públicos que lo otorguen incurrirán en responsabilidades disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según sea el caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las sanciones previstas en la presente Ordenanza, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar.

CAPITULO III

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 92.- El Instituto Socialista Municipal para el Ambiente (ISMA), se encargará de sustanciar y decidir de manera breve y sumaria, los procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza, debiendo en todo momento respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.

Artículo 93.- Para el cumplimiento de la presente Ordenanza, se dispondrán de dos (02) instancias administrativas: la Oficina de Atención al Ciudadano de los Órganos o Entes municipales, que serán los encargados de recibir la actuación o la denuncia de la infracción y la Oficina de Evaluación y Control Ambiental del Instituto Socialista Municipal para el Ambiente del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, será la encargada de sustanciar el procedimiento y de determinar la procedencia o no de la sanción prevista. Habrá dos modos de accionar: de oficio y por denuncia.

Artículo 94. Se procederá de oficio en caso de flagrancia, en cuyo caso, actuarán directamente los fiscales ambientales del IMA, que sorprendan a



personas incurriendo en la comisión de las infracciones sancionadas en la presente ordenanza.

Artículo 95.- En caso de flagrancia, el funcionario o funcionaria competente actuará de oficio y al momento de ser sorprendido un ciudadano o ciudadana en la comisión de cualquiera de las conductas prohibidas por la presente Ordenanza, se inicia el procedimiento con la imposición de la sanción por parte del funcionario actuante, con la identificación y presencia de testigos. Asimismo, deberá notificarle al infractor o infractora inmediatamente, la norma que está infringiendo y seguidamente, levantará un acta donde dejará constancia de lo siguiente:

- 1.- Fecha y hora.
- 2.- Identificación del funcionario o funcionaria actuante.
- 3.- Nombre, Apellido, Número de la Cédula de Identidad, Dirección, Grado de Instrucción, Profesión u Oficio y Número de Teléfono del infractor.
- 4.- Descripción de los hechos constitutivos de la falta cometida.
- 5.- Indicación de la sanción a aplicar.
- 6.- El monto a cancelar por concepto de multa y si el infractor no puede costearla, la mención de tal circunstancia y la sanción sustitutiva aplicable.
- 7.- Señalar el bien o bienes sujetos a retención preventiva, si fuere aplicable.
- 8.- Los argumentos que exponga el infractor en su defensa.

Parágrafo Único: El acta levantada según se prevé en el encabezamiento del presente artículo, deberá ser remitida a la Oficina de Evaluación y Control Ambiental del Instituto Municipal para el Ambiente del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, dentro del lapso de dos (02) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha del acta, la cual oír al presunto infractor al día siguiente de la consignación del acta y decidirá dentro del lapso de los dos (2) días siguiente a la sustanciación del mismo. Cuya decisión terminara con la procedencia o no de la sanción respectiva.

Artículo 96.- En caso de denuncia, la persona o comunidad organizada que se considere agraviada, podrá formular la correspondiente denuncia, ante la Oficina de Atención al Ciudadano del IMA. En primera instancia, mediará entre las partes involucradas a fin de lograr la conciliación según sea el caso o de iniciar el procedimiento sancionatorio que corresponda según lo establecido en la presente ordenanza.

Artículo 97.- La Oficina de Atención al Ciudadano del IMA, según sea el caso, una vez que sea presentado una denuncia por cualquier ciudadano, están en la obligación de recibirla y remitirla a la Oficina de Evaluación y Control Ambiental del Instituto Municipal para el Ambiente del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón.



Artículo 98.- Una vez iniciado el procedimiento, el funcionario de la Oficina de Atención al Ciudadano del IMA, procederá a citar al presunto infractor notificándole a su vez sobre la apertura del procedimiento administrativo que cursa en su contra, fijando de igual forma el día y hora en que deberá concurrir a ejercer su derecho a la defensa. Toda persona que, en ocasión de la apertura del procedimiento administrativo con fundamento a la presente Ordenanza, está en la obligación de comparecer a la citación, so pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal.

Parágrafo único: El procedimiento administrativo para tramitar y sustanciar la denuncia se hará por el procedimiento ordinario o sumario contemplado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 99.- Todas las personas están en la obligación de colaborar con las autoridades competentes que requieran ayuda, bien sea para servir de testigos o aplicar efectivamente la presente norma, salvo que para ello se ponga en peligro su vida o su integridad física.

Artículo 100. Una vez impuesta la multa, la infractora o el infractor dispondrá de Diez (10) días hábiles para la cancelación de la misma en las entidades bancarias establecidas por el IMA. Una vez cumplido el lapso establecido para el pago, el infractor deberá presentarse ante la Oficina de Evaluación y Control Ambiental del Instituto Municipal para el Ambiente del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, correspondiente, para entregar el recibo que hace constar dicho pago a los fines de cerrar el respectivo expediente.

En caso que la infractora o infractor no cancele la multa en el tiempo establecido, podrá transigir un convenio de pago de lo contrario, será bloqueado ante el sistema del IMA y de la Alcaldía del Municipio José Laurencio Silva, hasta la cancelación de la misma; generando además intereses de mora. De esta manera se imposibilita que el infractor, obtenga su solvencia municipal.

Artículo 101. Se consideran conductas que obstruyen a la autoridad competente, las siguientes:

1. La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control del Municipio y las autoridades señaladas en la presente ordenanza.
2. La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida a las funcionarias y los funcionarios actuantes en cumplimiento de sus funciones.
3. Suministrar a las y los funcionarios actuantes en cumplimiento de sus labores de inspección, control o sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de manera explícita o implícita.
4. El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las autoridades municipales.



Sin perjuicio de la legislación penal por desacato a la autoridad, las conductas descritas en este artículo son constitutivas de infracción, y serán sancionadas con una multa equivalente al pago de Cien (100) TCMV-BCV.

CAPITULO IV

DE LOS RECURSOS

ARTICULO 102: Los interesados podrán interponer los recursos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TITULO VIII

DE LA EXENCION, EXONERACION, REBAJAS Y CONVENIOS DE PAGO DE LA TARIFA

CAPITULO I DE LAS EXENCIONES

ARTICULO 103: Quedan exentos del pago de la tarifa por Servicio Público Municipal de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, establecido en esta Ordenanza:

- a. Las personas jurídicas propietarias de inmuebles destinados a cultos religiosos abiertos al público, tales como iglesias, templos, sinagogas, monasterios y conventos, debidamente validados.
- b. Los usuarios residenciales propietarios de inmuebles cuya edad sea igual o mayor de sesenta (60) años, poseedores de una sola vivienda en todo el territorio nacional, que la utilicen como vivienda principal y estén solventes con el Municipio, a la fecha de la solicitud.
- c. Los propietarios de inmuebles donde se instale una unidad educativa, debidamente inscrita en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, siempre que el servicio educativo sea prestado por el mismo propietario. No será aplicado lo dispuesto en este literal cuando la prestación de servicio educativo sea ejecutada por un tercero bajo cualquier título.
- d. Aquellas personas que siendo usuarios presenten discapacidad absoluta y permanente, debidamente certificada por el organismo competente.

ARTICULO 104: Las exenciones operarán automáticamente cuando se den los supuestos de hecho establecidos en el artículo anterior, sin embargo, los interesados deberán presentar solicitud al IMA, acompañada de los recaudos necesarios para probar la exención pretendida.



CAPITULO II DE LAS EXONERACIONES

ARTÍCULO 105.- El Alcalde o Alcaldesa, podrá acordar la exoneración total o parcial, del pago de la tarifa prevista en esta Ordenanza en los siguientes casos:

1. A las empresas y/o asociaciones que ejerzan actividades benéficas, ecológicas y ambientales y/o actividades deportivas no profesionales, plenamente comprobadas.
2. Por razones de índole social y/o económico, a los fines de promover y desarrollar un área o actividad industrial, comercial, social o económica determinada.
3. En casos de calamidad pública, desastres naturales, declaraciones de pandemias y/o epidemias o cualquier situación de emergencia comprobada cuya prolongación en el tiempo afecte temporalmente el desarrollo normal de las actividades comerciales y económicas del Municipio.

ARTÍCULO 106.- Las exoneraciones tendrán un plazo máximo de cuatro (4) años de duración, prorrogables por un período de igual o menor duración. El total de las exoneraciones y sus prórrogas no podrá exceder de ocho (8) años.

ARTÍCULO 107.- Las exoneraciones serán concedidas mediante Decreto cuando fueran de carácter general y por Resolución cuando sean de carácter particular, a favor de los usuarios que se encuentren en los supuestos y condiciones establecidas en el artículo 105 de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 108.- Quienes aspiren gozar del beneficio de exoneración previsto en esta Ordenanza, deberán dirigir al Alcalde del municipio José Laurencio Silva, la solicitud motivada respectiva, en la que se expresarán los datos del local y/o inmueble, así como las razones y causales en que fundamentan la solicitud. De igual modo, deberá acompañar dicha solicitud con los documentos de identificación de la persona natural y/o jurídica respectiva y sus representantes legales, así como el título que compruebe la propiedad o posesión del inmueble.

CAPITULO III DE LAS REBAJAS Y CONVENIOS DE PAGO

ARTÍCULO 109.- Excepcionalmente, el Alcalde, mediante Decreto, podrá condonar el pago de las cantidades adeudadas que se determine en su debida oportunidad, así como también, por concepto de intereses, multas y sus accesorios. El Decreto que se dicte indicará, igualmente, el lapso dentro del cual los usuarios deben realizar el pago para gozar del beneficio de condonación.

ARTÍCULO 110.- Excepcionalmente el Alcalde, también podrá mediante Decreto acordar rebajas para el pago de la tarifa estableciendo lapsos o porcentajes para



ello, cuando las circunstancias así lo ameritaren. El Decreto que se dicte deberá indicar el lapso dentro del cual los usuarios deben realizar el pago para gozar de la rebaja determinada.

ARTICULO 111: En caso de deuda acumulada, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) podrá celebrar con el usuario convenios de pago en el cual deben estipularse los intereses de mora descritos en el artículo 39 de la presente ordenanza.

TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 112: Los generadores de grandes volúmenes de residuos y desechos sólidos deberán contar con programas de minimización y segregación en el origen, convenidos con el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) para insertarlos en los programas de aprovechamiento y proyectos de retorno y reciclaje. El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) podrá celebrar convenios con instituciones, empresas, sociedades mercantiles, fundaciones, entre otros, a los fines de la implementación de los programas de minimización y segregación que deberán ser regulados mediante resoluciones publicadas en Gaceta Municipal.

ARTÍCULO 113: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA), o la prestadora del servicio público de aseo urbano y domiciliario, suministrarán los recipientes adecuados para el almacenamiento de los residuos y desechos sólidos provenientes de la actividad de los ciudadanos en los lugares públicos, ubicándolos en sitios accesibles y en número suficiente.

ARTICULO 114: Los vendedores ambulantes, y comerciantes informales, deberán proveerse de un recipiente para arrojar los residuos y desechos sólidos provenientes de su actividad, clasificando los primeros y disponiendo los segundos, debiendo responder del aseo diario y permanente del sitio en que la ejerzan y pagar una tasa igual a la establecida en el anexo 3, denominado "Puesto de mercado, venta ambulante". El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) indicará las características de los contenedores que deban ser utilizados en la economía informal, o en las ventas ambulantes.

ARTICULO 115: Las personas naturales o jurídicas que previo permiso para tal fin organicen actos públicos tales como mítines, fiestas, ferias, vendimias y otras actividades similares generadoras de residuos y desechos sólidos, están en el deber de clasificarlos para su aprovechamiento, recogerlos, almacenarlos adecuadamente y pagar la tasa por servicio especial, según las determinaciones y procedimientos establecidos en la presente Ordenanza.



ARTICULO 116: En las zonas urbanas dentro de las cuales el servicio no pueda ser prestado con facilidad, se colocarán depósitos o recipientes especiales, en lugares de fácil acceso para el público, quedando obligados los habitantes de esas zonas a depositar en ellos los desechos sólidos que se produzcan en sus viviendas, y el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) obligado a retirarla.

ARTICULO 117: La presente Ordenanza podrá ser reglamentada mediante decreto por el Alcalde o Alcaldesa.

ARTICULO 118: Los titulares de los Registros Públicos con competencia en la jurisdicción del Municipio José Laurencio Silva, las autoridades policiales, y las autoridades de tránsito y transporte terrestre, colaborarán con las autoridades municipales encargadas del servicio público de aseo urbano y domiciliario, y en tal sentido, harán efectivo el cumplimiento de las disposiciones de orden público contenidas en esta Ordenanza, a tal fin los Registradores Públicos exigirán la solvencia del servicio de aseo urbano a los fines de la protocolización de los inmuebles ante sus oficinas.

ARTICULO 119: El Instituto Municipal del Ambiente (IMA) contratará con las prestadoras del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos, y traslado o transferencia a los sitios de disposición, previo estudio correspondiente y el debido procedimiento de contratación pública. A los efectos de la contratación, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) deberá establecer la contraprestación del servicio prestado sobre la base de los costos reales del mismo, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Gestión Integral de la Basura. La contraprestación deberá ser revisada de acuerdo con las variables macroeconómicas que incidan en la prestación del servicio público de aseo urbano y domiciliario en el Municipio Valencia, mediante estudio técnico del Instituto Municipal del Ambiente (IMA).

ARTICULO 120: A los fines de la presente Ordenanza, se consideran:

- 1) CAMIONES COMPACTADORES:** Aquellos construidos específicamente para la recolección de residuos y desechos sólidos, que posean sistemas hidráulicos y mecánicos que permitan compactarlos, con sistema especial anti derrame de lixiviado.
- 2) CAMIONES DE ESTACA:** Aquellos acondicionados específicamente para la recolección de residuos y desechos sólidos, sin capacidad de compactación. Es decir, camiones con plataforma y barandas de metal.
- 3) CAMIONES DE TRANSFERENCIA:** Aquellos acondicionados específicamente para el traslado de los residuos y desechos sólidos, desde las estaciones, patios y/o plantas de aprovechamiento y transferencia, hasta el sitio de disposición final.
- 4) CAMIONES ESPECIALES:** Aquellos acondicionados específicamente para transportar residuos y desechos sólidos que requieren condiciones especiales de traslado; tal es el caso de las grúas, los vehículos de tipo Roll-On Roll-Off, y otros.



5) MAQUINARIA PESADA: equipos diseñados para la carga, remoción, movimiento, compactación y limpieza de espacios públicos, terrenos, escombros, residuos y desecho, sólidos o líquidos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se consideran camiones en buen estado todos aquellos capaces de prestar el servicio de recolección de residuos y desechos sólidos, y su traslado al sitio de disposición de manera eficiente, continua e ininterrumpida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los camiones de transferencia, especiales, de estaca, y volteos, así como la maquinaria pesada, sólo podrán ser utilizados para los servicios especiales establecidos en la presente Ordenanza, y en los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente autorizados por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), en cuyo caso deberá establecer la contraprestación por el servicio prestado.

PARÁGRAFO TERCERO: En aquellos lugares cuyas condiciones particulares no permitan la operación de los camiones compactadores, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) podrá autorizar la prestación del servicio público de aseo urbano y domiciliario con vehículos diseñados especialmente para tal fin, y establecerá las condiciones y la contraprestación por el servicio prestado.

ARTICULO 121: Lo no previsto en esta Ordenanza se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Gestión Integral de la Basura, la Ordenanza de Hacienda Pública Municipal y el Código Orgánico Tributario, en cuanto sea aplicable.

ARTÍCULO 122: Los anexos 1, 2 y 3 son parte integrante de esta Ordenanza de conformidad con los siguientes parámetros:

1. El anexo 1: Se refiere al Régimen tarifario residencial, desarrollado por el tipo de edificación.
2. El anexo 2: Contiene el Régimen tarifario comercial, institucional e industrial, desarrollado por actividad económica e institucional. Así como, la extensión de del inmueble y la generación de residuos y desechos sólidos según la actividad que desarrolle.
3. El anexo 3: Contiene el Régimen tarifario para los servicios especiales.

ARTÍCULO 123: Los infractores de los supuestos contenidos en la presente ordenanza además de las sanciones pecuniarias, se someterán a sanciones de carácter netamente educativo como medio para elevar la conciencia ciudadana en pro de la protección del ambiente y podrá el instituto municipal del ambiente (IMA), canalizar lo dispuesto con lo siguiente mecanismo:

1. Presencia obligatoria de charla educación ambiental.
2. Desarrollo de trabajo comunitario, el cual consiste en la ejecución de labores tales como: jornada de limpieza de las vías públicas, jornada de arborización, dictar charlas de crecimiento ciudadano en material ambiental en las escuelas municipales, pintar murales con contenido y mensajes de concientización y protección ambiental.
3. Las demás que determine la presente Ordenanza.



ARTICULO 124: En los casos de imposición de las multas dispuestas en el articulado de la presente Ordenanza, los fondos recaudados serán destinados al Instituto Autónomo del Ambiente (IMA), de la siguiente manera:

1. El 10% para el funcionario actuante por cada multa que haya resultado procedente, como una retribución por su efectivo cumplimiento en el ejercicio de sus funciones, el cual será cancelada al final del mes.
2. El 90% será destinado para el funcionamiento y operatividad del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), para la efectiva ejecución de sus competencias.

ARTICULO 125: Queda derogada la Ordenanza del Servicio Publico Municipal de Gestión y manejo integral de la recolección y tratamiento de residuos y desechos sólidos, publicada en Gaceta Municipal N° 44 (Extraordinaria) de fecha 18 de agosto de 2022, la Ordenanza Especial donde se establece el régimen de tarifas para la prestación de servicio público municipal de gestión y manejo integral en la recolección y tratamiento de residuos y desechos sólidos en el municipio José laurencio silva estado falcón, publicada en Gaceta Municipal N° 61 (Extraordinaria) de fecha 05 de diciembre de 2022 y demás instrumentos jurídicos Municipales vigentes que pudiera contravenir con lo establecido en esta Ordenanza.

ARTICULO 126: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del quince (01) día del mes de noviembre del año 2025.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal del Municipio José Laurencio Silva del Estado Falcón, en Tucacas, al primer (01) día del mes de octubre del año 2025. Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.



ANEXO: TABLA (1)

CLASIFICADOR DE TASAS RESIDENCIALES

TIPO	CLASIFICADOR DE TASA RESIDENCIALES	TCMMV-BCV
I	Viviendas en zonas populares	Debe pagar 0.50 vez el equivalente a TCMMV-BCV
II	Apartamentos	Debe pagar 3 vez el equivalente a TCMMV-BCV
III	Casas	Debe pagar 2.5 vez el equivalente a TCMMV-BCV
IV	Pentnhouse, Town House, Quintas, Villas	Debe pagar 5 vez el equivalente a TCMMV-BCV





TABLA 2 COMERCIALES, INSTITUCIONALES E INDUSTRIALES

ACTIVIDAD ECONOMICA	I NIVEL			II NIVEL			III NIVEL			IV NIVEL		
	AREA		TARIFA TCMV- BCV.	AREA		TARIFA TCMV- BCV.	AREA		TARIFA TCMV- BCV.	AREA		TARIFA TCMV- BCV.
	Desde	Hasta		Desde	Hasta		Desde	Hasta		Desde	Hasta	
Academias varias Privadas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	50,00
Colegios Privados	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	150,00
Prescolar, Guarderías infantiles Privadas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	50,00
Parques temáticos	0	50	50,00	51	100	100,00	101	200	150,00	201	∞	350,00
Agencia bancaria	0	50	30,00	51	100	55,00	101	200	60,00	201	∞	90,00
Casa de cambio	0	50	30,00	51	100	55,00	101	200	60,00	201	∞	90,00
Seguros	0	50	30,00	51	100	55,00	101	200	60,00	201	∞	90,00
Inversora	0	50	30,00	51	100	55,00	101	200	60,00	201	∞	90,00
Centro comercial	0	50	228,00	51	100	400,00	101	200	500,00	201	∞	800,00
Clínica	0	50	50,00	51	100	60,00	101	200	100,00	201	∞	150,00
Consultorio veterinario	0	50	15,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	40,00
Consultorios	0	50	15,00	51	100	20,00	101	200	25,00	201	∞	50,00
Consultorio dental	0	50	20,00	51	100	20,00	101	200	25,00	201	∞	40,00
Laboratorio clínico	0	50	35,00	51	100	45,00	101	200	50,00	201	∞	60,00
Lavado de moto	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00



Autolavado	0	50	15,00	51	100	26,00	101	200	29,00	201	∞	50,00
Tapicería	0	50	20,00	51	100	25,00	101	200	30,00	201	∞	40,00
Electroauto	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Estación de servicio	0	50	20,00	51	100	25,00	101	200	30,00	201	∞	45,00
Reencauchadora	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	45,00
Taller de latonería y pintura	0	50	15,00	51	100	20,00	101	200	25,00	201	∞	30,00
Taller de toldos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	30,00
Taller mecánico	0	20	20,00	51	100	25,00	101	200	30,00	201	∞	50,00
Arepera	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	50,00	201	∞	80,00
Bar-restaurant	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	80,00	201	∞	150,00
Bar	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	60,00	201	∞	80,00
Discoteca o Sala de fiesta	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	50,00	201	∞	60,00
Cafetería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	25,00	201	∞	30,00
Fuente de soda, luncheria, pizzería, venta comida rápida	0	50	15,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	60,00
Heladería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	25,00	201	∞	30,00
Panadería	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	50,00	201	∞	100,00
Pastelería	0	50	20,00	51	100	25,00	101	200	30,00	201	∞	40,00
Pollera	0	50	30,00	51	100	40,00	101	200	80,00	201	∞	120,00
Restaurant	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	80,00	201	∞	120,00



Discoteca	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	60,00	201	∞	90,00
Abastos	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	60,00
Automercado (Hipermercado)	0	50	50,00	51	100	150,00	101	200	300,00	201	∞	700,00
Bodegas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	25,00	201	∞	30,00
Charcutería	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	60,00
Carnicería	0	50	25,00	51	100	35,00	101	200	50,00	201	∞	70,00
Frigorífico	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	50,00	201	∞	60,00
Frutería	0	50	15,00	51	100	25,00	101	200	40,00	201	∞	60,00
Pescadería	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	60,00
Puesto de mercado, Venta ambulante	0	10	10,00	11	20	15,00	21	100	20,00	201	∞	25,00
Supermercados y Bodegones	0	50	30,00	51	100	70,00	101	200	120,00	201	∞	180,00
Gimnasio	0	50	5,00	51	100	10,00	101	200	15,00	201	∞	20,00
Embarcadero y marina	0	50	30,00	51	100	70,00	101	200	140,00	201	∞	200,00
Posadas	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	80,00	201	∞	110,00
Club nocturno	0	50	30,00	51	100	40,00	101	200	80,00	201	∞	100,00
Club Deportivo	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	50,00	201	∞	60,00
Club Social	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	50,00	201	∞	60,00
Hotel 1 estrella	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	70,00	201	∞	100,00
Hotel 2 estrellas	0	50	30,00	51	100	60,00	101	200	80,00	201	∞	120,00
Hotel 3 estrellas	0	50	40,00	51	100	80,00	101	200	120,00	201	∞	160,00



Hotel 4 estrellas	0	50	60,00	51	100	100,00	0	200	140,00	201	∞	180,00
Hotel 5 estrellas	0	50	80,00	51	100	120,00	101	200	160,00	201	∞	220,00
Aserradero	0	50	20,00	51	100	35,00	101	200	40,00	201	∞	50,00
Carpintería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Concretera	0	50	25,00	51	100	35,00	101	200	45,00	201	∞	55,00
Cría de animales	0	50	10,00	51	100	20,00	101	200	25,00	201	∞	35,00
Droguería	0	50	40,00	51	100	80,00	101	200	120,00	201	∞	260,00
Embotelladora	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Granja	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	50,00
Mantenimiento y/o aire acondicionado	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Marquetería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Mueblería	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	40,00	201	∞	60,00
Rectificadora de gas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Taller de confección	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Taller de grabado	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00



Taller de herrería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Taller de lancha	0	50	10,00	51	100	30,00	101	200	50,00	201	∞	70,00
Tapicería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Tornería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Trituradora de materiales	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Fábrica de botones	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de calzado	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de cartón	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de cerámica	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de hielo	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de lámparas	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de persianas	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de tapas	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Industria alimenticia	0	50	100,00	51	100	200,00	101	200	300,00	201	∞	400,00
Industria Cervecera	0	50	80,00	51	100	160,00	101	200	210,00	201	∞	300,00



Industria del calzado	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Industria del mueble	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Industria del plástico	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Industria metalúrgica	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Industria química	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Industria textil	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Fábrica de ropa	0	50	30,00	51	100	50,00	101	200	70,00	201	∞	90,00
Almacén	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	30,00
Boutique	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	30,00
Chivera	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	30,00
Cerrajería	0	50	10,00	51	100	10,00	101	200	15,00	201	∞	20,00
Comercio de mercancía seca	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	25,00	201	∞	35,00
Confitería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	25,00	201	∞	35,00
Cristalería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	25,00	201	∞	35,00
Deposito	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00	201	∞	25,00
Distribuidoras	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	70,00	201	∞	100,00
Distribuidora de pintura	0	50	20,00	51	100	30,00	101	200	60,00	201	∞	80,00



Distribuidora de gas	0	50	10,00	51	100	20,00	101	200	40,00		201	∞	60,00
Farmacia	0	50	20,00	51	100	40,00	101	200	70,00		201	∞	100,00
Ferretería	0	50	20,00	51	100	25,00	101	200	30,00		201	∞	50,00
Floristería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Instrumentos de precisión	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Joyería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Juguetería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Kiosco	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Librería	0	50	15,00	51	100	20,00	101	200	25,00		201	∞	30,00
Licorería	0	50	20,00	51	100	25,00	101	200	35,00		201	∞	40,00
Óptica	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Perfumería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Quincalla	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Receptoría de ropa	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Suministros industriales	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de alimentos dietéticos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de artefactos ortopédicos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de equipos de computación	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta equipos médicos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00



Venta equipos oficina	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de espejos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de maquinarias	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de materiales eléctricos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de repuestos	0	50	20,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de ropa	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de vehículos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Vivero	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Zapatería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Salón de video	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta alimentos animales	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta bicicletas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Venta de materiales construcción	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Administradoras	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Oficinas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Agencia festejos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00



Agencia lotería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Agencia de viajes	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Agencia publicitaria	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Alquiler de vehículo	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Artes graficas	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Aviso/valla	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Barberia	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Editorial	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Emisora de radio	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Emisora de televisión.	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Ensayos musicales	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Estacionamiento	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Estudio de grabación	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Estudio fotográfico	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Fotocopiadoras	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Funeraria	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00



Gestoría	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Hilo musical	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Imprenta	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Lavado de alfombras	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Lavandería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Tintorería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Litografía	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Peluquería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Sastrería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Servicio de transporte	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Servicios técnicos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Taller de electrónicos	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Taller de plomería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Taller de refrigeración	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00



Taller de televisión	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Tarjetería	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Cine, Sala de espectáculos, de exposición, de reuniones	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Salón de billar	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Construcciones	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Inmueble desocupado (vacío)	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Remodelaciones	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Terreno sin uso	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Empresas de servicio publico	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Servicio de electricidad	0	50	10,00	51	100	15,00	101	200	20,00		201	∞	25,00
Otras actividades económicas	0	50	15,00	51	100	30,00	101	200	60,00		201	∞	80,00





ANEXO: TABLA 3**SERVICIOS ESPECIAL**

DISTANCIA	TIPO CAMION	TCMV-BCV /viaje
Menor a 20 kms	350	30
	600	50
	750	70
Mayor a 20 kms	350	40
	600	60
	750	80

